المسألة السابعة : في ذوي الأرحام :

ذوو الأرحام : هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ، وهم على أربعة أصناف :

١-من ينتمي إلى الميت ، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين ، وإن نزلوا .

٢-من ينتمي إليهم الميت ، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط ، وإن علوا .

٣-من ينتمي إلى أبوي الميت ، وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة وأولاد الأخوة لأم ومن يدلي بهم ، وإن نزلوا .

٤-من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته ، وهم الأعمام للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والأخوال وإن تباعدوا وأولادهم ، وإن نزلوا . ودليل توريثهم قوله تعالى : ﴿ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال :٧٥] . وقال ﷺ : (الخال وارث من لا وارث له)[1] . وكيفية توريثهم أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به ، فيجعل له نصيبه . والله أعلم

(١) رواه أحمد (٢٨/١) ، وأبو داود برقم (٢٨٩٩) ، والترمذي برقم (٢١٠٣) وقال : «حديث حسن صحيح» ، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم ١٧٠٩) .